

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 23/2561

ศาลปกครองนครราชสีมา

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลผู้รับ

ความเห็น

นายสมพาน ชัยหมก ที่ 1 กับพวกรวม
24 คน

ผู้ฟ้องคดี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา
ประโคนชัย

ผู้ถูกฟ้อง
คดี

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา

แม้กระบวนการในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจะเป็นกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิบดีกรมที่ดินยังไม่ได้ออก
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงพิพาท กรณีจึงยังไม่มีคำสั่งทางปกครองที่จะเป็น

วัตถุประสงค์ให้ต้องเพิกถอน อันจะเข้าหลักเกณฑ์เป็นคดีพิพาท ตามมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแต่เพียงการเตรียมการเพื่อจะออก
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสี่อ้าง
ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นคำร้องขอให้อธิบดีกรมที่ดินออก
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสี่เป็นการไม่ชอบด้วย
กฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลยุติธรรม

()

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	
<u>แผนก</u>		
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>		
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>	คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน